

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 907/2530

พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี

โจทก์

นายกิตติพงษ์หรือต้อย เจริญทรง กับ

พวก

จำเลย

นายกิตติพงษ์ เจริญทรง จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์ยื่นฎีกามาเป็นเวลา 3 เดือนแล้วและจำเลยที่ 1 ถูกจองจำมานานถึง 2 ปี8 เดือนแล้ว โปรดพิจารณาฎีกาของโจทก์โดยเร็วด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340,340 ตี,83 ฯลฯ จำคุก 24 ปี ให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์รวม 172,500 บาทแก่ผู้เสียหาย ฯลฯ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ รวมทั้งข้อที่ให้ร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหายสำหรับจำเลยที่ 1 ด้วยแต่ให้ขังจำเลยที่ 1 ไว้ระหว่างฎีกา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 88)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 90)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(จำรัส เขมะจารุ-ประธานศาลฎีกา-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ